

0000394-02.2018.8.26.0511

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Comarca: Rio das Pedras

Foro: Foro de Rio das Pedras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... reincidente, pois já foi condenado por tráfico de drogas (Processo nº 0024089-64.2011.8.26.0079), apropriação indébita e corrupção ativa (Processo nº 0007474-90.2007.8.26.0191).

3. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para: a) ABSOLVER o réu da imputação do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, I, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio das Pedras

Foro de Rio das Pedras

Vara Única

Rua Prudente de Moraes, 136, Centro., Rio Das Pedras - SP - cep 13390-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000394-02.2018.8.26.0511 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000394-02.2018.8.26.0511

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Clodoaldo Aparecido Mello

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Vistos.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLODOALDO APARECIDO MELLO, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos crimes dos arts. 302 e 303 Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a denúncia, no dia 06 de fevereiro de 2018, por volta das 13h20min, na Rodovia Júlio Antônio Basso, Km 02, Área Rural, Município de Rio das Pedras/SP, o denunciado, na condução de veículo automotor, agindo com imprudência, praticou homicídio culposo contra Gabriel Letang Rodrigues Pereira e lesão corporal culposa contra Danny Alisson Cezarino.

A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2018 (fls. 18/119).

Citado (fls. 141/142), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 146/151). Não

existindo motivo para absolvição sumária, seguiu-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a parcial procedência da pretensão punitiva, condenado-se o réu pelo crime de homicídio culposo e absolvendo-se pelo delito de lesão corporal culposa (fls. 277/283). A defesa, por sua vez, reiterou o pedido de absolvição pelo crime de lesão corporal e, para a hipótese de condenação pelo crime remanescente, pediu a fixação da pena no mínimo legal (fls. 2287/289).

Eis, em síntese, o relatório.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Em relação ao crime do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, é caso de absolvição, pois o exame de corpo de delito não identificou a existência de lesões corporais (fls. 265/266).

Já quanto ao crime do art. 302 do mesmo diploma legal, é caso de condenação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 23/24 e 27/28), auto de exibição e apreensão (fls. 35/36), auto de reconhecimento cadavérico fotográfico (fls. 80), laudo de exame necroscópico (fls. 114/117) e laudo pericial do local do acidente (fls. 216/223).

A autoria, por sua vez, é certa. O réu confessou os fatos, dizendo que: era fugitivo da Justiça na época; Gabriel disse ao declarante que lhe ajudaria; Gabriel disse que levaria o declarante a Piracicaba num carro roubado; no caminho de Botucatu a Piracicaba, Gabriel passou a sair da pista com o carro; o declarante assumiu a direção do veículo; passaram a ser perseguidos pela Polícia; a Polícia fez bloqueios na pista; de repente aconteceu o acidente, não se lembrando exatamente dos fatos; não participou do roubo do veículo em Botucatu; Gabriel era "conhecido" do declarante.

A confissão está em harmonia com a prova testemunhal produzida, especialmente com as declarações de Danny Alisson Cezarin, que confirmou que o veículo conduzido pelo imputado perdeu o controle, invadiu a pista contrária e colidiu contra o automóvel dele.

A violação ao dever de cuidado objetivo - na modalidade imprudência - é patente: o réu dirigia em velocidade superior à permitida porque estava fugindo das forças policiais para não ser preso em flagrante delito, o que resultou na perda do controle do veículo e, em seguida, na colisão contra outro automóvel. Embora o réu afirme não ter participado do roubo, sua culpa já foi selada por sentença transitada em julgado (Processo nº 0000182-08.2018.8.26.0599).

O réu é reincidente, pois já foi condenado por tráfico de drogas (Processo nº 0024089-64.2011.8.26.0079), apropriação indébita e corrupção ativa (Processo nº 0007474-90.2007.8.26.0191).

3. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para: a) ABSOLVER o réu da imputação do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, I, do Código de Processo Penal; e b) CONDENÁ-LO pelo crime do art. 302 do mesmo diploma legal c.c. arts. 61, I, e 65, III, "d", do Código Penal.

Passo, doravante, a dosar a pena.

Iniciando pelas circunstâncias do art. 59 do CP, tem-se o grau de culpabilidade como elevado, porquanto a violação ao dever de cuidado objetivo deu-se em contexto de fuga das forças policiais para evitar prisão em flagrante pela prática do crime de roubo, o que torna a ação altamente reprovável.

O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos nos autos para analisar a conduta social e a personalidade do réu. A motivação, as circunstâncias e as consequências do crime nada têm de especiais a justificar o aumento da pena-base. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do crime, devendo esta circunstância ser considerada neutra.

Havendo uma circunstância negativa, majoro a pena-base de 1/6 (um sexto).

Passando à segunda fase, compenso uma das condenações com a atenuante da confissão espontânea; pela condenação remanescente, majoro a pena de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, mais 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial negativa, fixo o regime inicial semiaberto.

Diante da multirreincidência e da elevada culpabilidade, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a aplicação do "sursis".

4. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais, observada a gratuidade judiciária, ora deferida.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor.

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF; d) intime-se o réu para, em quarenta e oito horas, entregar em juízo sua Carteira Nacional de Habilitação; e) comunique-se ao CONTRAN e ao DETRAN/SP a penalidade aplicada; f) expeça-se guia de execução definitiva.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Das Pedras, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA